

1504381-06.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2050562/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 23169358 - 33º D.P. PIRITUBA, 830/22/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2050562 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504381-06.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504381-06.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2050562/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 23169358 - 33º D.P. PIRITUBA, 830/22/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2050562 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALKER NISHIOKA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de WALKER NISHIOKA e NATHAN OLIVEIRA CAMPOS PEREIRA, qualificados nos autos, porque teriam cometido o crime previsto no "caput" do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Consta na exordial que, em 21 de fevereiro de 2022, por volta das 20h, na Rua Doutor Mario Mauro Ramos Mattoso, nº 227, Pirituba, nesta cidade, os acusados, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, estariam guardando e teriam em depósito, para fins de tráfico, setenta e seis invólucros de "maconha", substância causadora de dependências física e psíquica,

sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame pericial químico-toxicológico está a fls. 161/163. A denúncia foi recebida (fls. 104/105), providência ratificada a fls. 139. Os réus, regularmente citados e notificados (fls. 129 e 132), ofertaram defesa preliminar (fls. 138). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo ao final interrogados os réus. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno, a DPE, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu as absolvições dos acusados, subsidiariamente reclamando a desclassificação do tipo penal para porte ilícito de entorpecentes, bem como a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria de pena. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado, observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militar Victor e Juan relataram que, após ser acionados via Copom para verificar a veracidade de denúncia anônima de tráfico ilícito de entorpecentes numa residência cujo endereço foi informado, rumaram ao local, onde encontraram três homens, sendo que um deles se evadiu. Os réus franquearam a entrada dos policiais. Disseram ter encontrado na casa entorpecentes. Victor especificou que se tratava de cerca de meio quilo de "maconha" fracionado em potes que estavam sob uma cama. Afirmaram as testemunhas ter apreendido na moradia uma balança de precisão, uma caderneta, telefones e um simulacro de arma de fogo que, segundo Juan, o réu Walker disse que lhe pertencia. Juan também disse ter os acusados afirmado que vendiam drogas. Victor também referiu ter apreendido diversos "ependorfs" vazios, mas com vestígios do que parecia ser cocaína. Interrogado em juízo Walker disse que residia no local dos fatos em companhia do corréu e que as drogas serviriam ao consumo de ambos. Quanto à arma de pressão seria para matar ratos. Afirmou que uma das balanças era de sua família, que tem pizzaria, e ali estava para trocar a bateria. A segunda balança serviria para "pesar latas". A caderneta referia-se a anotações da venda de bebidas no "baile funk". Afirmou que Nathan trabalhava na adega de seu tio. Interrogado em juízo Nathan negou a prática delitiva. Confirmou que morava no local em companhia do corréu. Disse que as drogas serviriam ao consumo de ambos, bem como que as balanças, uma servia à pesagem de sucata e a outra era da pizzaria onde Walker trabalhava e ali estava para substituição da bateria. Afirmou que a caderneta encontrada "era de quando trabalhava na adega". Autorizou a entrada dos policiais em sua moradia. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame pericial químico-toxicológico. A prova testemunhal produzida, como asseverado, demonstrou que os fatos ocorreram na forma descrita na exordial acusatória. Os réus foram flagrados numa casa onde possuíam e guardavam porções inúmeras de "maconha", setenta e seis como comprovado, além de "ependorfs" vazios, balanças aptas à pesagem de drogas, bem como uma caderneta com anotações. Desta feita, não há se cogitar da desclassificação do tipo penal para porte ilícito de entorpecentes. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixam-se as penas-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal para cada qual dos réus. A menoridade de Nathan e não servirá à atenuação das sanções em face do arbitramento das penas-base no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inexiste confissão posto que ambos os réus negaram que praticavam tráfico ilícito de entorpecentes, crime do qual ora são acusados. Em razão da reincidência genérica de Walker – circunstância agravante que reconheço presente com base na condenação da 19ª Vara Criminal desta Capital (certidão de fls. 126/128) – de rigor o agravamento das reprimendas em um terço: 6 anos, 8 meses de reclusão e 583 dias-multa. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas aplicadas a Nathan em um sexto – patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência – tendo em conta ser o referido réu primário e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 2 meses de reclusão e 417 dias-multa. A apreensão de petrechos,

por si só, não torna inviável a aplicação da referida causa de redução de pena. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada a Nathan é o semiaberto consoante prevê a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP com a autorização do §3º do mesmo preceito legal em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. No que toca a Walker, sendo reincidente, diante da pena corporal que lhe foi aplicada, nos termos da alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP, iniciará a expiação da sanção no regime fechado. Indefiro a ambos os réus o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR WALKER NISHIOKA e NATHAN OLIVEIRA CAMPOS PEREIRA, qualificados nos autos, por haverem infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas: a) 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 417 dias-multa no piso mínimo unitário legal para Nathan; b) 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal para Walker. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se à Delegacia de Polícia de origem. Quanto à réplica de arma de fogo apreendida, à mochila, às balanças de precisão, caderno e telefones, destruam-se. No que toca ao dinheiro apreendido declaro o seu perdimento em favor do Funad. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA